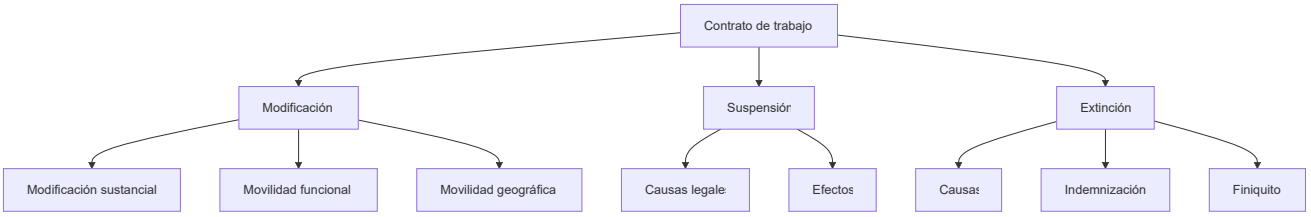
🎓 Unidad 9 — Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

🧠 Organizo mis ideas



1. 🔧 Modificación del contrato de trabajo

> ⓘ **El contrato puede modificarse cuando existen razones organizativas, técnicas, productivas o económicas que lo justifiquen.**

1.1. Movilidad funcional

Afecta a **las funciones/tareas** que realiza el trabajador.

✓ Reglas

- Debe respetar **grupo profesional**, **titulación** y **dignidad** del trabajador.
- No puede conllevar **menosprecio** ni pérdida económica.
- **Movilidad dentro del grupo** → libre dentro de lo razonable.

- **Movilidad fuera del grupo** → debe estar justificada y ser temporal.

1.2. Movilidad geográfica

⚠ **Atiende a cambios de centro de trabajo que implican cambio de residencia.**

Tipos

Tipo	Características	Derechos del trabajador
Traslado	Cambio permanente	Indemnización por gastos + posibilidad de extinguir contrato
Desplazamiento	Temporal (menos de 12 meses en 3 años)	Gastos de viaje + dieta

Requisitos empresa

- Causas justificadas: **económicas, técnicas, organizativas o productivas**.
- **Preaviso mínimo 30 días** en traslados.

1.3. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT)

⚡ **Afectan a elementos esenciales del contrato.**

Afecta a:

- Jornada

- Horario
- Régimen de turnos
- Sistema de trabajo y rendimiento
- Funciones
- Retribuciones

Derechos del trabajador

- **Impugnar** la medida.
- **Rescindir contrato con indemnización** (20 días/año hasta 12 mensualidades).
- Aceptarla.

Tipos de cambio	Movilidad funcional (Horizontal o vertical)	Desplazamiento (geográfica temporal)	Traslado (Geográfica definitiva)	MSCT
¿Que cambia?	Funciones	Lugar	Lugar	Salari horari turno,
¿Tienes que obedecer?	Sí	Sí	No (puedes elegir)	No
¿Puedes rescindir el contrato?	No	No	Sí	Sí
¿Indemnización?	No	No (Despesas de viaje + dietas)	Sí - >20d/año servicio	Si -> 20d/a servic
Límite	-	< 12 meses en 3 años	12 meses	9 mes
Derecho a paro	No	No	Sí	Sí

2. ⏸ Suspensión del contrato de trabajo

✏ **No se trabaja y no se cobra salario (salvo prestaciones), pero el vínculo laboral sigue activo.**

2.1. Causas legales

- **Incapacidad temporal** (enfermedad/accidente)
- **Nacimiento/adopción**, riesgo durante embarazo/lactancia
- **Excedencias**
  - Cuidado de hijos
  - Voluntaria
  - Cuidado de familiares
- **Huelga legal**
- **Privación de libertad** (sin condena firme)
- **Suspensión disciplinaria**
- **ERTE** por causas productivas, económicas, técnicas u organizativas
- **Fuerza mayor**

2.2. Efectos

- Se suspende:
  - Prestación de servicios
  - Pago de salario
- Se mantiene:
  - Antigüedad

  - Vinculación contractual
- Puede existir derecho a **prestación económica**, según el caso.

Causa Suspensión	Salario?	Prestación?	Reserva sitio?	Computo antigüedad?
IT (Incap. Temporal)	NO	Sí (Seg Social)	Sí	Sí
Nacimiento y cura menor	NO	Sí (Seg Social)	Sí	Sí
Riesgo embarazo/lactancia	NO	Sí (Seg Social)	Sí	Sí
Huelga	NO	NO	Sí	Sí
ERTE	NO	Sí (Paro si cumple requisitos)	Sí	Sí
Excedencia forzosa	NO	NO	Sí	Sí
Excedencia cura hijos	NO	NO	Sí (1r año)	Sí
Excedencia cura familiares	NO	NO	Sí (1r año)	Sí
Excedencia voluntaria	NO	NO	NO (Solo derecho preferente)	NO

3. 🛑 Extinción del contrato de trabajo

🔥 **Supone el fin definitivo de la relación laboral.**

3.1. Causas de extinción

✓ Por voluntad del trabajador

- **Dimisión / baja voluntaria**
- **Abandono**
- **Extinción por modificación sustancial perjudicial**

✓ Por voluntad del empresario

- **Despido disciplinario**
  - Incumplimiento grave del trabajador
  - Sin indemnización
- **Despido objetivo**
  - Ineptitud sobrevenida
  - Faltas de adaptación
  - Causas económicas, técnicas, organizativas o productivas
  - Indemnización: **20 días/año (12 meses máx.)**

✓ Por causas ajenas a ambas partes

- Muerte, jubilación, incapacidad del trabajador o empresario
- Extinción de la empresa
- Fin de contrato temporal

3.2. Indemnizaciones habituales

Tipo de extinción	Indemnización
Fin de contrato temporal	12 días/año
Objetivo	20 días/año (12 meses máx.)
Despido improcedente	33 días/año (24 meses máx.)

Tipo de extinción	Indemnización
Despido colectivo (ERE)	20 días/año

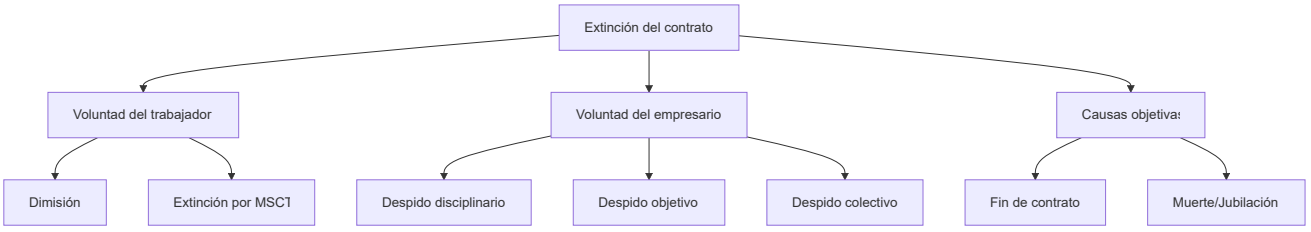
3.3. Finiquito

Incluye:

- Salario del mes
- Parte proporcional de pagas extras
- Vacaciones no disfrutadas
- Horas extra
- Indemnización correspondiente (si aplica)

> ⚠ **Si no estás conforme → firma NO CONFORME.**

3.4. Esquema general de extinción



Quién decide	Tipo de extinción	Indemnización	Paro
Dos partes	Mutuo acuerdo	No	No
	Fin de contrato temporal	12 días/año	Sí (si cot > 360 días)

Quién decide	Tipo de extinción	Indemnización	Paro
Trabajador	Baja voluntaria	No	No
	Extinción por incumplimiento del empresario	33 días/año (máx. 24 meses)	Sí (si cot > 360 días)
Empresa	Despido disciplinario (procedente)	No	Sí (si cot > 360 días)
	Despido disciplinario (improcedente)	33 días/año (máx. 24 meses) o readmisión	Sí
	Despido nulo	Reincorporación	No